

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оператор обработки персональных данных - самозанятая Орлова Алла Алексеевна (далее - Оператор).

1.2. Сайт, на котором осуществляется обработка персональных данных - <https://grintrade.com> (далее – Сайт).

1.3. Пользователь – дееспособное лицо старше 18 лет, предоставившее свои персональные данные на Сайте Оператору.

1.4. Данная Политика обработки персональных данных (далее Политика) устанавливает правила по работе с персональными данными (далее ПДн), которые Оператор получает на своем Сайте.

1.5. Настоящая политика действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор получает от пользователей Сайта.

1.6. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь Сайта должен прекратить использование Сайта.

1.7. Политика применяется только к указанному сайту <https://grintrade.com>. Оператор не контролирует сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, и не несет ответственности за их содержание и действия их владельцев.

1.8. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых на сайте.

1.9. Оператор не обрабатывает биометрические и специальные категории Персональных Данных. Сайт не предназначен для обработки персональных данных несовершеннолетних.

1.10. Персональные данные, которые Оператор собирает и хранит, считаются конфиденциальной информацией, защищаются от несанкционированного доступа согласно законодательству РФ.

1.11. В этих целях Оператор использует технические средства и организационные меры согласно статьям 18, 18.1, 19 Федерального закона № 152-ФЗ от «О персональных данных».

1.12. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

1.13. Трансграничная передача ПДн Оператором не осуществляется.

1.14. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

1.14.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.

1.14.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.

1.14.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

1.15. Правовыми основаниями обработки ПДн Оператором являются:

1.15.1. Гражданский Кодекс РФ;

1.15.2. Федеральный закон от 27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ– 152, Закон);

1.15.3. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

1.15.4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных»;

1.15.5. Иные применимые нормативно-правовые акты;

1.15.6. Локальные правовые акты Оператора.

1.15.7. Согласие Пользователя на обработку персональных данных.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Сайт - ресурс интернет сети, расположенный по адресу <https://grintrade.com/>, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением.

2.2. Оператор – самозанятая Орлова Алла Алексеевна (ИНН). Оператор самостоятельно организует и осуществляет обработку ПДн, а также определяет цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.

2.3. Пользователь – посетитель Сайта, субъект ПДн.

2.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.5. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.6. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.7. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

2.8. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.9. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.10. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

2.11. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

2.12. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.13. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2.14. Личный кабинет (Профиль) - закрытая от публичного доступа часть Сайта, созданная в результате регистрации Пользователя, используя которую Пользователь имеет возможность оплаты доступа к сервисам Администратора и информации о нем, возможность совершения действий, предусмотренных явными функциями Личного кабинета.

2.15. Учетная запись пользователя – совокупность информационных данных о Пользователе, зафиксированная в цифровом формате и необходимая для полного опознания Пользователя.

2.16. Файлы cookie (куки) - данные, которые автоматически передаются Оператором в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, географическое местоположение, информация о браузере и виде операционной системы устройства Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайту. Принимая условия Политики, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор обрабатывает ПДн Пользователя исключительно в следующих целях и объеме:

3.1.1. Идентификация Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для предоставления доступа к сервисам Сайта – адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта.

3.1.2. Создания учетной записи для обеспечения личного доступа к данным - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта.

3.1.3. Установление и поддержание связи между Пользователем и Оператором, консультирование по вопросам оказания услуг Оператором - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта.

3.1.4. Заключение договоров и исполнение Оператором обязательств перед Пользователем по ним (в частности, Пользовательскому соглашению, но не ограничиваясь им) - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта, банковские реквизиты (в случае осуществления возврата денежных средств Пользователю).

3.1.5. Информирование о событиях Сайта и действиях Пользователя, путем отправки сообщений (в том числе, но не ограничиваясь, отправкой кода доступа к Сайту) на адрес электронной почты, указанный при регистрации, в Телеграмм или иное приложение, требуемое для полноценной работы Сайта - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта.

3.1.6. С целью оказания услуг сервиса, связанных с интеграцией с брокером через API - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта, ID пользователя, количество брокерских счетов, наличие активов на брокерском счете, остаток денежных средств, движения по брокерскому счету.

3.1.7. Улучшение качества обслуживания Пользователя и модернизация Сайта путем обработки запросов и заявок от Пользователя, для повышения качества обслуживания, для сохранения доказательств в случае возникновения споров между Оператором и Пользователем - адрес электронной почты, ник в аккаунте Телеграмм или ином приложении, необходимом для полноценной работы Сайта.

3.1.8. Статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, предоставленной Пользователем – файлы cookie.

3.2. Сбор персональных данных с помощью cookie-файлов можно отключить в настройках браузера.

3.3. Правовым основанием обработки ПДн является информированное согласие Пользователя, путем проставления галочки в поле при заполнении формы для регистрации: «Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных».

3.4. ПДн обрабатываются и хранятся до достижения целей обработки или до момента письменного отзыва согласия субъекта ПДн.

3.5. Обработка ПДн осуществляется с использованием средств автоматизации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Оператор не проверяет предоставляемые Пользователем ПДн. В связи с этим Оператор исходит из того, что при предоставлении ПДн на Сайте Пользователь:

4.1.1. Является дееспособным лицом.

4.1.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для использования Сайта. Пользователь самостоятельно поддерживает предоставленные ПДн в актуальном состоянии. Оператор не несет ответственности за предоставление неактуальной информации и невозможности работы сервиса в связи с предоставлением неактуальной, недостоверной информации.

4.1.3. При регистрации и идентификации на Сайте, при заполнении адреса электронной почты в форме для регистрации, Пользователь принимает условия Политики и даёт Оператору информированное и осознанное согласие на обработку своих ПДн на условиях, предусмотренных Политикой и Законом, путем проставления галочки в поле в форме для регистрации: «Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных». Соглашаясь с условиями обработки ПДн, пользователь подтверждает, что дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

4.1.4. При внесении изменений в свои ПДн (изменение адреса электронной почты), Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих вновь внесенных или измененных ПДн в момент завершения их редактирования. ПДн обновляются автоматически.

4.1.5. При обращении за технической поддержкой к Администратору, для ПДн, которые Пользователь предоставляет Оператору в таком обращении в сети Интернет на Сайте и электронных сервисах. Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих ПДн, в момент нажатия кнопки, подтверждающей отправку обращения (кнопки могут называться «Отправить», «Оставить заявку» и иным аналогичным образом).

4.1.6. При любом использовании Сайта для ПДн, которые автоматически передаются Оператору в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих ПДн в момент начала использования Сайта.

4.2. Совершая действия, указанные в п. 3.1. настоящей Политики, Пользователь дает Оператору согласие на обработку соответствующих ПДн, перечень которых указан в разделе 3 настоящей Политики, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление третьим лицам, доступ с согласия Пользователя в соответствии с п. 1.14), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн с использованием и без использования средств автоматизации в соответствии с целями, указанными в разделе 3 настоящей Политики.

4.3. В случаях обработки ПДн при интеграции с брокерами через API, Оператор получает и обрабатывает персональные данные только в том объеме, который указан в настоящей

Политике. Оператор не имеет доступа к учётной информации Пользователя (логин, пароль, данные при авторизации). Все операции, совершаемые Пользователем на брокерском счете через сервисы Сайта, выполняются после ввода личного токена доступа, который выпускается и хранится Пользователем самостоятельно. Оператор не хранит введенный токен Пользователя.

4.4. Предоставленное Пользователем в соответствии с настоящей Политикой согласие на обработку ПДн действует со дня предоставления такого согласия и в течение срока, необходимого для достижения целей обработки ПДн или до момента отзыва Пользователем указанного согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Предоставленное Пользователем в соответствии с настоящей Политикой согласие на обработку ПДн может быть в любой момент отозвано Пользователем. Пользователь может отозвать предоставленное ранее Оператору согласие на обработку ПДн путем направления соответствующего заявления в форме электронного документа на адрес электронной почты support@grintrade.com.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Пользователь имеет следующие права при обработке персональных данных:

- 5.1.1. на доступ к персональным данным;
- 5.1.2. на уточнение персональных данных;
- 5.1.3. на блокирование и удаление персональных данных;
- 5.1.4. на обжалование действий или бездействия Оператора;
- 5.1.5. на обжалование решений, принятых на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
- 5.1.6. на отзыв согласия на обработку персональных данных.

5.2. Пользователь может отозвать согласие, направив уведомление на адрес электронной почты support@grintrade.com. Также он вправе направить запрос на доступ, уточнение или удаление персональных данных.

5.3. Оператор вправе вносить изменения в Политику без согласия Пользователя. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено ее новой редакцией. Актуальная версия политики размещена на сайте <https://grintrade.com/>.

5.4. Оператор обязан:

- 5.4.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе 3 Политики.
- 5.4.2. Принимать меры по защите от потери, изменения или несанкционированного доступа к Персональным данным согласно законодательству Российской Федерации, в области персональных данных.
- 5.4.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5.4.4. Осуществлять иные, предусмотренные законом, обязанности при обработке персональных данных.

5.5. Пользователь обязан:

5.5.1. Предоставить актуальную, достоверную информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

5.5.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Пользователем и Оператором обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Срок рассмотрения претензии Оператором составляет 30 дней с момента получения претензии.

6.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться за судебной защитой в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

6.4. Все вопросы, предложения и/или претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Сайта, а также возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться по адресу электронной почты support@grintrade.com.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Электронная почта support@grintrade.com.

7.2. Адрес Сайта в интернете <https://grintrade.com/>.